

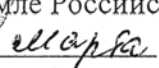
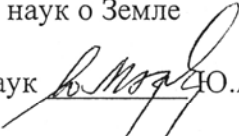
КОПИЯ С КОПИИ

КОПИЯ ВЕРНА

УТВЕРЖДАЮ

В соответствии с постановлением
Президиума Российской академии наук
от 23 декабря 2008 г. № 647
Вице-президент Российской академии наук
академик  В.В. Козлов
« 06 »  2009 г.

СОГЛАСОВАНО

с Бюро Отделения наук о Земле Российской академии наук
Постановление от « 18 »  января 2009 г. № 13000/3 - 33.9
И.о. академика-секретаря Отделения наук о Земле
Российской академии наук
доктор геолого-минералогических наук  Ю.А. Морозов

с Бюро Отделения биологических наук

Российской академии наук
Постановление от « 15 »  2009 г. № 116/4
Академик-секретарь Отделения биологических наук
Российской академии наук
академик  А.Ю. Розанов

с Президиумом Учреждения Российской академии наук
Дальневосточного отделения РАН
Постановление от « 18 » января 2008 г. № 8
Председатель Учреждения Российской академии наук
Дальневосточного отделения РАН
 В.И. Сергиенко

УСТАВ

Учреждения Российской академии наук
Института водных и экологических проблем
Дальневосточного отделения РАН

Новая редакция

Принят на Общем собрании научных
работников Учреждения Российской
академии наук Института водных и
экологических проблем Дальневосточного
отделения РАН
Протокол от 11 января 2008 г. № 1

г. Хабаровск
2009 год

1. Общие положения

1.1. Учреждение Российской академии наук Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН (далее Институт) создано в соответствии с постановлением коллегии Государственного комитета по науке и технике Совета Министров СССР от 14 марта 1968 года и распоряжением Совета Министров РСФСР от 11 июля 1968 года № 1434-р и постановлением Президиума Академии наук СССР от 26 июля 1968 года; переименовано в соответствии с постановлением Президиума Российской академии наук от 18 декабря 2007 года № 274.

1.2. Институт является структурным звеном Российской академии наук (далее РАН), находящимся в ведении Учреждения Российской академии наук Дальневосточного отделения РАН (далее ДВО РАН) и Учреждения Российской академии наук Хабаровского научного центра Дальневосточного отделения РАН (далее ХНЦ ДВО РАН). Научно-методическое руководство Институтом и координацию проводимых им исследований осуществляют Отделение наук о Земле Российской академии наук (далее ОНЗ РАН) и Отделение биологических наук Российской академии наук (далее ОБН РАН).

1.3. Институт является подведомственной РАН некоммерческой научной организацией - учреждением Российской академии наук.

1.4. Институт в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, уставами РАН, ДВО РАН и ХНЦ ДВО РАН, постановлениями Общих собраний РАН, ДВО РАН, ХНЦ ДВО РАН, ОНЗ РАН, ОБН РАН, постановлениями и распоряжениями Президиумов РАН, ДВО РАН, ХНЦ ДВО РАН, Бюро ОНЗ РАН, Бюро ОБН РАН, настоящим Уставом.

1.5. Институт является юридическим лицом, созданным без ограничения срока деятельности, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах Федерального казначейства и счета в кредитных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и с обозначением своего полного наименования, штампы, бланки и другие реквизиты юридического лица, а также товарные знаки, утвержденные и зарегистрированные в установленном законом порядке.

1.6. Институт владеет, пользуется и распоряжается федеральным имуществом, закрепляемым за ним РАН и передаваемым ему в оперативное управление, а также имуществом, приобретенным за счет средств от приносящей доход деятельности и по другим, не запрещенным законом основаниям, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом РАН и настоящим Уставом.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и другие результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета в Институте закрепляются за Институтом в соответствии с законодательством Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами по вопросам интеллектуальной деятельности.

1.7. Институт может от своего имени заключать договоры, совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Институт несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за результаты своей финансовой деятельности и выполнение обязательств перед собственником имущества, бюджетом, кредитными организациями и другими юридическими лицами, физическими лицами.

Институт отвечает по своим обязательствам денежными средствами, находящимися в его распоряжении и имуществом, приобретенным им за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

При недостаточности у Института денежных средств и имущества, приобретенного им за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, субсидиарную ответственность по обязательствам Института несет ДВО РАН.

1.9. Институт отвечает за высокое качество проводимых им исследований и получение научных результатов, за создание условий для максимальной реализации творческих возможностей коллектива и отчитывается в своей работе перед Президиумом РАН, Бюро ОНЗ РАН, Бюро ОБН РАН, Президиумом ДВО РАН, Президиумом ХНЦ ДВО РАН.

1.10. Деятельность Института подлежит регулярной, не реже одного раза в пять лет, проверке (включающей научную экспертизу), организуемой ОНЗ РАН, ОБН РАН, ДВО РАН или Президиумом РАН.

1.11. Основные направления научной деятельности Института в установленном порядке согласовываются с Бюро ОНЗ РАН, ОБН РАН, Президиумом ДВО РАН и утверждаются Президиумом РАН.

1.12. Официальное наименование Института:

на русском языке:

полное – Учреждение Российской академии наук Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН;

сокращенное – ИВЭП ДВО РАН;

на английском языке:

полное – Institute of the Water and Ecology Problems Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences;

сокращенное – IWEP FEB RAS.

1.13. Место нахождения и почтовый адрес Института: Российская Федерация, Хабаровский край, 680000, г. Хабаровск, улица Ким-Ю-Чена, 65.

1.14. Институт филиалов и представительств не имеет.

2. Цели и предмет деятельности Института

2.1. Главная цель Института состоит в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования.

Основными направлениями деятельности Института являются:

- изучение закономерностей формирования поверхностных и подземных вод; комплексная оценка водных ресурсов суши, разработка научных основ их рационального использования и управления;

- исследование экосистем Дальнего Востока с целью рационального использования биологических ресурсов; экологическая оценка антропогенного воздействия на наземные и водные экосистемы.

2.2. Планы научно-исследовательских работ Института согласовываются с Бюро ОНЗ РАН, Бюро ОБН РАН, Президиумом ДВО РАН и утверждаются в установленном порядке.

2.3. В соответствии с целью, закрепленной п. 2.1 настоящего Устава, Институт:

- формулирует основные направления исследований Института, принимает и реализует планы научно-исследовательских работ и другие планы Института;

- проводит научные исследования, участвует в выполнении федеральных и региональных научных программ и проектов, в разработке научных прогнозов и проведение научно-технических экспертиз;
- способствует расширению связей между наукой и производством, участвует в инновационной деятельности, в реализации достижений науки и техники;
- осуществляет организацию и проведение экспедиций и экспедиционных исследований;
- участвует в экспертизе учебников и иной учебной литературы в Российской Федерации;
- учреждает научные издания, осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации издательскую деятельность, выпускает монографии, сборники, статьи, журналы, учебно-методическую литературу;
- осуществляет финансовое, материально-техническое, информационное и инженерно-техническое обеспечение научных исследований;
- осуществляет сотрудничество с высшими учебными заведениями по вопросам проведения научных исследований и подготовки научных и научно-педагогических кадров, проведения производственных практик студентов высших и средних учебных заведений;
- осуществляет подготовку научных кадров высшей квалификации через аспирантуру, докторантуру, соискательство, стажировку, организует повышение квалификации работников Института, обеспечивает деятельность диссертационных советов;
- объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей научных структурных подразделений и научных работников;
- регулярно, не реже одного раза в пять лет, проводит в установленном порядке аттестацию работников Института;
- делегирует научных работников Института в состав Общего собрания РАН, Общего собрания ОНЗ РАН, Общего собрания ОБН РАН, Общего собрания ДВО РАН и Общего собрания ХНЦ ДВО РАН;
- обеспечивает выполнение заключенного коллективного договора;
- осуществляет международное научное сотрудничество и обеспечивает участие в нем научных работников Института;
- осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации внешнеэкономическую деятельность, в том числе заключает лицензионные соглашения и контракты с зарубежными организациями;
- участвует в популяризации и пропаганде науки, научных знаний и научно-технических достижений;
- участвует в составе профессиональных рабочих групп в подготовке материалов к проектам законов и подзаконных актов в области природопользования, охраны окружающей природной среды и экологической политики;
- организует и проводит конференции, совещания, симпозиумы, семинары, школы и другие научные мероприятия, в том числе международные или с участием иностранных ученых;
- участвует в деятельности российских и международных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- создает и ликвидирует филиалы и представительства по решению Ученого совета Института в установленном законом порядке;
- выступает в установленном порядке заказчиком-застройщиком объектов капитального строительства, а также является заказчиком при осуществлении работ, связанных с капитальным ремонтом и реконструкцией зданий и сооружений, находящихся на балансе Института;
- является организатором конкурсов (тендеров) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых исследователей, содействует творческому росту молодых ученых;

— осуществляет подготовку и реализацию мероприятий, направленных на развитие материальной базы науки, обеспечение безопасных условий труда, укрепление социальной защищенности работников Института;

- обеспечивает техническое и хозяйственное обслуживание своей деятельности и своих объектов недвижимости;
- обеспечивает ремонт и модернизацию научно-исследовательских судов;
- разрабатывает смету расходов Института, получает и расходует средства, в том числе в иностранной валюте.

2.4. Институт выполняет обязательства по защите государственной тайны, соблюдению режима коммерческой и служебной тайн и защите информации, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.5. Институт осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Институт обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации по охране труда и пожарной безопасности.

2.7. Институт помимо основной научной деятельности, финансируемой в установленном порядке из средств федерального бюджета, вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять приносящую доход деятельность, служащую достижению основной цели и задач, предусмотренной настоящим Уставом, и соответствующую ей, а именно:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договорам с заказчиками (в том числе иностранными);
- проведение научных исследований по проектам, получившим финансовую поддержку (гранты) государственных научных фондов Российской Федерации, других государственных фондов, международных и иностранных организаций;
- подготовка научных кадров (аспирантов, докторантов) по договорам с физическими и юридическими лицами;
- распространение (продажа), в том числе на электронных носителях и по каналам связи, продукции (работ), изданий и услуг, производимых научными, инновационными и иными подразделениями Института;
- издание и распространение печатной продукции, содержащей результаты научной деятельности Института, а также научно-методических материалов, методических рекомендаций, монографий, сборников научных трудов;
- проведение научно-организационных мероприятий (съезды, конференции, симпозиумы, выставки) в том числе международных или с участием иностранных ученых;
- оказание содействия физическим лицам (работникам) Института в приобретении путевок в санатории, пансионаты, турбазы и летние детские оздоровительные лагеря;
- оказание информационных, консультационных услуг, разработка и внедрение информационных систем и программного обеспечения;
- реализация в установленном порядке устаревшего и неиспользуемого оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря и материалов;
- сдача специализированным организациям вторичного сырья — лома и отходов драгоценных металлов;
- использование исключительных имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Виды деятельности, которые подлежат лицензированию, Институт осуществляет при наличии соответствующей лицензии.

3. Структура и Устав Института

3.1. Структура Института, включая временные подразделения, разрабатывается директором Института в соответствии с основными направлениями научных исследований и задачами Института и утверждается Ученым советом Института.

3.2. Основными научными структурными подразделениями Института являются научно-исследовательские отделы, лаборатории, секторы. При необходимости в Институте могут создаваться временные творческие коллективы (группы) для выполнения работ по конкретным проектам, государственным заданиям или программам.

Для выполнения прикладных научных исследований в структуре института могут быть организованы инновационные подразделения.

Институт может иметь в своей структуре научно-образовательные центры, кафедры, информационно-библиотечные центры, музеи, архивы и другие подразделения.

Структурные подразделения Института действуют на основании положений о них, утвержденных директором Института.

3.3. Научные структурные подразделения Института, руководствуясь основными направлениями, программами и планами научно-исследовательских работ Института, пользуются самостоятельностью в конкретизации тематики и выборе методов исследования.

3.4. Научное подразделение:

- участвует в формировании планов научных исследований в соответствии с основными направлениями деятельности Института по темам, утверждаемым директором Института, ОНЗ РАН, ОБН РАН, ДВО РАН, в проведении научно-исследовательских и научно-организационных работ по темам, предусмотренным планом работы Института;
- представляет отчеты о выполнении научно-исследовательских работ;
- представляет научные работы к публикации;
- вносит предложения на Ученом совете Института о постановке поисковых и научно-исследовательских работ;
- выдвигает кандидатуры в члены Ученого совета Института;
- вносит предложения по кадровым вопросам, вопросам оплаты труда, по премированию работников, по материальному и техническому обеспечению исследований;
- имеет закрепленное за ним научное оборудование и другие материальные ценности;
- ведет работы по международным проектам.

3.5. Научный коллектив Института принимает участие в управлении Институтom, для чего на Общем собрании научных работников Института:

- принимает Устав Института, изменения и дополнения к нему;
- рассматривает зарегистрированных ДВО РАН кандидатов на должность директора Института и проводит голосование в их поддержку;
- избирает Ученый совет Института;
- обсуждает отчеты директора Института о деятельности Института;
- осуществляет другие закрепленные в настоящем Уставе полномочия.

3.6. Общее собрание научных работников Института созывается по инициативе директора или Ученого совета Института.

Общее Собрание научных работников Института считается правомочным, если на нем присутствует более половины списочного состава научных работников Института. Решения Общего собрания научных работников Института принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании научных работников Института.

3.7. Основной функцией научного работника Института является непосредственное участие в научно-исследовательских и научно-организационных работах Института.

3.8. Научный работник Института имеет право:

- занимать оплачиваемую должность, соответствующую его квалификации и стажу научной работы по результатам конкурса и аттестации;
- участвовать в определении основных научных направлений и разработке планов научно-исследовательских работ;
- предлагать инициативные научно-исследовательские работы;
- участвовать в конкурсах на получение целевого финансирования научно-исследовательских работ;
- реализовать права на научные результаты, полученные в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института или по заданию Института;
- подавать научный проект на конкурс финансируемых работ и его независимую экспертизу и, в случае победы на конкурсе, на отдельное финансирование этого проекта;
- получать вознаграждение за реализацию результатов научно-технической деятельности, созданных с его участием при выполнении плана научно-исследовательских работ Института в соответствии с трудовым договором;
- с согласия Ученого совета работать самостоятельно вне планов научного структурного подразделения Института;
- участвовать в работе временного творческого коллектива по согласованию с руководителем своего структурного подразделения;
- осуществлять другие права, закрепленные в настоящем Уставе.

3.9. Научный работник Института обязан:

- осуществлять научную, научно-техническую деятельность и экспериментальные разработки, не нарушая права и свободы человека, не причиняя вреда его жизни и здоровью, а также окружающей природной среде;
- объективно осуществлять экспертизы представленных ему научных и научно-технических программ и проектов, результатов научных и научно-технических работ, экспериментальных разработок;
- регулярно в установленном порядке проходить аттестацию;
- выполнять планы научно-исследовательских работ и другие задания Института и отчитываться об их выполнении;
- соблюдать в процессе выполнения служебных обязанностей государственную тайну, режим служебной и коммерческой тайн;
- передавать Институту научные результаты, полученные в соответствии с планами научно-исследовательских работ и заданиями Института или с использованием материально-технической базы Института;
- соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка, условия трудового договора, правила техники безопасности и пожарной безопасности.

3.10. В структуру Института входят управленческие, научно-технические, научно-организационные, инженерно-эксплуатационные, хозяйственные и иные обслуживающие подразделения, действующие в соответствии с положениями, утвержденными директором Института.

Основной задачей управленческих и иных обслуживающих подразделений является административно-хозяйственное обеспечение деятельности Института в целом и его научных подразделений.

3.9. Устав Института и вносимые в него изменения и дополнения разрабатываются специально создаваемой в Институте комиссией, одобряются директором Института, Ученым советом Института и принимаются на Общем собрании научных работников Института, согласовываются с Президиумом ДВО РАН, с Бюро ОНЗ РАН, с Бюро ОБН РАН и в установленном порядке утверждаются Президиумом РАН.

Устав и вносимые в него изменения и дополнения считаются принятым, если за них проголосовало более половины от списочного состава научных работников Института.

4. Порядок управления Институтom

4.1. Руководство деятельностью Института осуществляется директором Института и Ученым советом Института в соответствии с их полномочиями, закрепленными в настоящем Уставе.

4.2. Институт возглавляет директор Института, избираемый из числа ведущих ученых. Директор Института избирается на Общем собрании ДВО РАН путем тайного голосования из числа всех зарегистрированных кандидатов с учетом обсуждения этих кандидатов на собрании научных работников Института и утверждается Президиумом РАН на срок до пяти лет. В случае если избрание состоялось или кандидатура на должность директора не была утверждена Президиумом РАН, Президиум РАН назначает исполняющего обязанности директора на срок до следующих выборов, но не более чем на два года. Повторное назначение на должность исполняющего обязанности директора Института той же кандидатуры не допускается.

Выборы директора Института проводятся в соответствии с Основными принципами организации и деятельности института Российской академии наук.

4.3. Директор Института:

- осуществляет руководство деятельностью Института;
- реализует решения Ученого совета Института, руководит его деятельностью;
- отчитывается перед Президиумами РАН, ДВО РАН, ХНЦ ДВО РАН, Бюро ОНЗ РАН, Бюро ОБН РАН, Ученым советом Института, коллективом Института о ходе и результатах выполнения планов научно-исследовательских работ, об итогах финансово-хозяйственной деятельности, а также по другим вопросам деятельности Института;
- без доверенности действует от имени Института, представляет его интересы в руководящих органах РАН, в органах государственной власти, в судах, в иных организациях Российской Федерации и за ее пределами;
- заключает договоры на выполнение Институтом научно-исследовательских и иных работ, в том числе и с предприятиями, учреждениями, организациями иностранных государств;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Института в пределах предоставленных ему прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- разрабатывает структуру Института, утверждает штатное расписание Института;
- осуществляет разработку и реализацию кадровой политики Института, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками, устанавливает оклады и надбавки к окладам работников, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;
- выдает доверенности на ведение дел Института, совершает сделки и иные юридические действия;
- открывает в установленном порядке счета в кредитных организациях и лицевые счета в органах Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- издает приказы (распоряжения) в пределах своих полномочий;
- обеспечивает соблюдение в Институте охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной);
- утверждает положения, регламентирующие деятельность структурных подразделений Института, и должностные обязанности своих заместителей, руководителей структурных подразделений и работников Института;
- организует координацию деятельности подразделений Института;
- объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей научных структурных подразделений и научных работников, принимает решения по итогам работы аттестационных комиссий;
- делегирует часть своих полномочий, предусмотренных настоящим Уставом, своим заместителям;
- осуществляет иные полномочия;
- несет персональную ответственность за деятельность Института.

4.4. Директор Института имеет заместителей директора по научной работе и по общим вопросам.

4.5. Заместитель директора Института по научной работе избирается Ученым советом Института по представлению директора Института на срок до пяти лет и утверждается в должности Президиумом ДВО РАН.

4.6. Руководители научных подразделений Института избираются Ученым советом Института с учетом мнения научных коллективов подразделений и назначаются на должность директором Института на срок до пяти лет. Выборы проводятся в соответствии с порядком, установленным для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей научных работников.

Руководители других подразделений и служб назначаются директором Института в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

4.7. Заместитель директора Института по общим вопросам назначается директором Института.

4.8. Права и обязанности должностных лиц, указанных в пунктах 4.5 - 4.7, 4.12., определяются директором Института и отражаются в трудовых договорах и должностных инструкциях.

4.9. Ученый совет Института избирается после выборов директора Института тайным голосованием на Общем собрании научных работников Института из числа работников Института, имеющих ученую степень. В состав Ученого совета Института могут быть также избраны ведущие ученые, не работающие в Институте. Ученый совет Института избирается на срок полномочия директора Института.

Число членов Ученого совета Института определяется Общим собранием научных работников Института.

В состав Ученого совета Института по должности входят директор Института (исполняющий обязанности директора Института), являющийся председателем Ученого совета Института, и ученый секретарь Института, являющийся ученым секретарем Ученого совета Института. В состав Ученого совета Института без выборов входят члены РАН, работающие в Институте.

4.11. Состав Ученого совета Института утверждается Президиумом ДВО РАН.

4.12. Ученый секретарь Института избирается Ученым советом Института по представлению директора Института на срок до пяти лет и утверждается Президиумом ДВО РАН.

4.13. Ученый совет Института:

разрабатывает основные направления научных исследований Института, рекомендует к утверждению программы и планы научно-исследовательских работ, планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ;

-утверждает структуру Института;

-обсуждает и утверждает отчеты директора и руководителей научных подразделений о результатах научно-исследовательских работ;

-обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института для представления в годовой отчет РАН и ДВО РАН;

-проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные сообщения;

-выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения работников Института на соискание именных медалей и премий, представляет работников Института к присвоению ученых и почетных званий;

-выдвигает кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты РАН;

-избирает руководителей научных структурных подразделений и научных работников, принимаемых по конкурсу;

-избирает тайным голосованием научных работников Института, делегируемых им в состав Общего собрания РАН, Общего собрания ОНЗ РАН, Общего собрания ОБН РАН, Общего собрания ДВО РАН и Общего собрания ХНЦ ДВО РАН;

-избирает главных редакторов учреждаемых Институтым изданий и утверждает состав их редколлегий;

-оценивает результаты научно-исследовательских работ Института в целом и его научных подразделений;

-рассматривает и рекомендует к печати научные труды Института;

-осуществляет контроль за работой аспирантуры Института, утверждает темы диссертационных работ и научных руководителей аспирантов, систематически заслушивает отчеты аспирантов и их руководителей;

-утверждает планы международного научного сотрудничества, совещаний, конференций, выставок;

-избирает заместителей директора по научной работе и ученого секретаря Института по представлению директора Института;

-предоставляет согласие на работу научных работников самостоятельно, вне планов научного подразделения Института;

-рассматривает другие вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.

4.14. Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его состава. Решения Ученого совета Института принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.

Решения Ученого совета Института принимаются открытым голосованием, если Ученый совет Института не примет решения о проведении тайного голосования.

Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета Института решаются тайным голосованием.

Разногласия между директором и Ученым советом Института решает Бюро ОНЗ РАН, Бюро ОБН РАН, Президиум ДВО РАН, Президиум РАН.

5. Имущество и финансовые средства Института

5.1. В состав имущества Института входят здания, сооружения, оборудование, приборы, транспортные средства, средства связи и другое имущество, обеспечивающее деятельность и развитие Института, а также социальные потребности работников Института.

Имущество Института находится в федеральной собственности, принадлежит ему на праве оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе. Институт в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом РАН и настоящим Уставом, владеет, пользуется и распоряжается имуществом, принадлежащим ему на праве оперативного управления.

Учет федерального имущества, передаваемого Институту, ведется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.2. Доходы Института, полученные от разрешенной настоящим Уставом приносящей доход деятельности, и имущество, приобретенное им за счет таких доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Института и используются для достижения целей и задач, предусмотренных Уставом РАН и настоящим Уставом, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Имущество (имущественное право или имущественные обязанности), полученное Институту в форме дара, пожертвования или по завещанию, используется им в соответствии с законодательством Российской Федерации, исходя из целей и задач, определенных настоящим Уставом.

5.3. Институт имеет право сдавать в аренду без права выкупа временно не используемое им и находящееся в федеральной собственности имущество, в том числе недвижимое, на основании решения Президиума РАН, согласованного с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на управление и распоряжение федеральным имуществом (далее орган исполнительной власти).

Договор аренды заключается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с определением размера арендной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Доходы от сдачи в аренду находящегося в федеральной собственности имущества Института в полном объеме учитываются в доходах федерального бюджета и используются Институту в качестве источника дополнительного бюджетного финансирования содержания и развития материально-технической базы Института в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

5.4. Права пользования земельными участками, предоставленными Институту, регулируются земельным законодательством Российской Федерации.

5.5. Финансовые средства Института формируются из:

- средств федерального бюджета, выделяемых Институту в порядке, установленном Президиумом ДВО РАН;
- средств, поступающих в качестве целевого финансирования исследований, выполняемых по федеральным программам Российской Федерации государственных научных фондов, грантов и субсидий международных и иностранных некоммерческих организаций и фондов, научных конкурсных проектов, тем и инициативных разработок;
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, (в том числе иностранных граждан);

- доходов от сдачи в аренду в установленном порядке недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного Институту в оперативное управление;

- средств, поступающих от арендаторов на возмещение затрат на эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги;

- средств (в том числе пени, штрафы), взысканных с юридических и физических лиц в порядке судебного производства или их добровольного согласия при невыполнении ими обязательств, предусмотренных заключенными договорами;

- средств, поступающих от страховых организаций на возмещение вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности, владельцев транспортных средств;

- средств от приносящей доход деятельности, предусмотренной п. 2.7. настоящего Устава.

5.6. Институт не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему из федерального бюджета, кроме сделок, совершение которых разрешено в установленном законом порядке.

5.7. В установленном законодательством Российской Федерации и Президиумом РАН порядке Институт может списывать со своего баланса морально устаревшее и непригодное для дальнейшего использования и реализации оборудование, приборы, инвентарь, дебиторскую задолженность, недостачу ценностей, потери.

6. Учет и отчетность

6.1. Институт в порядке, установленном Президиумом РАН, ежегодно представляет в Президиум РАН, ОНЗ РАН, ОБН РАН, Президиум ДВО РАН отчеты о научно-исследовательской, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности Института.

Отчеты о научной деятельности и реализации результатов законченных исследований, отчеты по фундаментальным исследованиям Института рассматриваются ОНЗ РАН, ОБН РАН и Президиумом ДВО РАН.

6.2. Институт ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтерскую, статистическую, налоговую и иную отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Президиумом ДВО РАН.

6.3. За искажение государственной отчетности, несвоевременное и неполное ее представление должностные лица Института несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Институт обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации об организации делопроизводства, составлении, исполнении и хранении служебных документов, своевременную и полную их передачу в архивные учреждения согласно действующему перечню документов.

6.5. Комплексные и целевые проверки деятельности Института осуществляют соответствующие органы РАН, ДВО РАН, налоговые и другие государственные органы в пределах их компетенции.

7. Реорганизация и ликвидация Института

7.1. Реорганизация Института (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) или ликвидация может быть осуществлена по решению Президиума РАН, по представлению Президиума ДВО РАН и Бюро ОНЗ РАН, Бюро ОБН РАН, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – по решению суда.

7.2. Реорганизация или ликвидация Института производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом ликвидируемого Института осуществляется РАН по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке.

7.4. При реорганизации или ликвидации Института, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. При реорганизации или ликвидации Института все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.6. В случае ликвидации или прекращения работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, директор Института обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются правопреемнику Института или РАН.

Устав зарегистрирован в Юридическом отделе Российской академии наук.

Регистрационный номер 10123-1342/997 от «06» августа 2009 г.

Начальник Юридического отдела РАН



7. Василькова

Т.И. Василькова

гор. Хаба-

Заместитель начальника отдела
подпись  Ф.И.О. Кондрашкина Н.В.
Дата 17 августа 2009

Я, Ситникова Юлия Анатольевна, исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа города Хабаровского края Лялиной Клавдии Александровны свидетельствую верность этой копии с копии документа, в представленной копии, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных искажений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 6557
Взыскано по тарифу 600 руб.
К.р.и.о. нотариус



Прошито, пронумеровано

13 (тринадцать) листов

ОРГН (ГРН) 2092721099293

Дата регистрации 18 августа 2009

Копия верна (или Верно)

ИФНС России по Центральному району г.
Хабаровска

Заместитель начальника отдела

подпись [подпись] Ф.И.О. Кондрашкина Н.В.

Дата 27 августа 2009

